

1503420-12.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... pela recolha do dinheiro dos pontos de tráfico das imediações para posterior entrega ao traficante, dono da droga, de alcunha "Cicatriz", no Terminal Central. Quanto às drogas, confessou que se destinavam ao seu consumo próprio. Por fim, disse que o celular apreendido lhe pertencia e estava com a tela quebrada. No mais, ambos os policiais militares ouvidos em audiência relataram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1503420-12.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503420-12.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO VITOR RIBEIRO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1503420-12.2021.8.26.0548

Autos n.º 1177/2021

Vistos etc.,

I - PAULO VITOR RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de agentes) e VII (emprego de arma branca), do Código Penal, e no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), porque, no dia 29 de outubro de 2021, por volta das 20h30min, na Avenida Andrade Neves, Vila Industrial, nesta cidade e comarca de Campinas, agindo com unidade de desígnios com um outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), um aparelho de telefone celular, da marca Samsung, avaliado em aproximadamente R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), pertencente à vítima R. de S.G..

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 16 de novembro de 2021 (fls. 95/96).

O réu foi citado por videoconferência (fls. 130) e apresentou resposta à acusação (fls. 134).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 139/140).

Como medida de instrução criminal, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 194). Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição pelo crime de roubo (termo de debates de fls. 195/198).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de roubo restou prejudicada tendo em vista que o celular subtraído não foi recuperado; quanto ao delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, a materialidade está devidamente comprovada por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 19/20 e Laudo Químico Toxicológico de fls. 190/192. Quanto à autoria, o réu, na fase policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, por outro lado, negou a prática do roubo; disse que era responsável pela recolha do dinheiro dos pontos de tráfico das imediações para posterior entrega ao traficante, dono da droga, de alcunha “Cicatriz”, no Terminal Central. Quanto às drogas, confessou que se destinavam ao seu consumo próprio. Por fim, disse que o celular apreendido lhe pertencia e estava com a tela quebrada.

No mais, ambos os policiais militares ouvidos em audiência relataram terem, após informação da vítima acerca do roubo e das características físicas e de vestimentas dos agentes, patrulhado pelas proximidades e, aproximadamente 40 (quarenta) minutos depois, avistado o acusado, na companhia de um outro indivíduo, em passos acelerados e com roupas semelhantes às indicadas pelo ofendido, um moletom escuro, motivo pelo qual resolveram abordá-los. Relataram, ainda, que, momentos antes da abordagem, o acusado, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou uma sacola em cujo interior foram localizados dois eppendorfs de crack e a quantia de R\$ 545,75 (quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) em notas trocadas e moedas.

Narraram, ainda, que, em revista pessoal, com o indivíduo que acompanhava o réu, de prenome Luciano, nada foi localizado; com o acusado, apenas um celular, diverso do da vítima. Indagados, ambos negaram a prática do roubo; o réu disse que apenas fazia a recolha do dinheiro para entrega a um traficante já conhecido nos meios policiais, de vulgo “Cicatriz”, e Luciano afirmou desconhecer o conteúdo da sacola dispensada pelo acusado. Na sequência, conduzidos ao distrito policial e apresentados à vítima, apenas o réu foi reconhecido como um dos autores do roubo. Por fim, ambos o reconheceram em audiência.

Razão assiste à Defesa.

A vítima do roubo não foi localizada para prestar suas declarações em juízo; portanto, também não houve ratificação quanto ao reconhecimento do acusado. Cumpre destacar, aliás, que é razoável que a vítima do roubo tenha reconhecido o réu no distrito policial com base no moletom escuro que trajava quando foi detido pelos policiais militares.

Ademais, o miliciano Lucas relatou que o ofendido não identificou como seu o aparelho celular localizado na posse do réu.

E não é só.

A versão oferecida pelo acusado no sentido de que efetuava a recolha do dinheiro proveniente do tráfico parece ser verossímil, uma vez que, conforme Auto de Exibição e Apreensão, o dinheiro que trazia consigo encontrava-se em notas trocadas e moedas, típico da mercancia ilícita de drogas.

No mais, é crível que o acusado, ao perceber a aproximação policial, caminhasse de forma apressada e dispensasse o ilícito que, porventura, trouxesse consigo; assim, conforme admitido, esquivou-se de policiais durante o dia todo.

Desta forma, a prova produzida sob o crivo do contraditório é frágil, de modo que não é capaz de confirmar a prática do crime de roubo pelo acusado.

Portanto, é o caso de se aplicar o princípio do in dubio pro reo em relação ao crime de roubo duplamente qualificado.

Por outro lado, no tocante ao delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, patente o seu cometimento, uma vez que os depoimentos dos policiais foram corroborados pela confissão do acusado.

Assim, diante do conjunto probatório dos autos, é o caso de condenar o réu pela prática apenas do crime de posse de entorpecente para consumo próprio.

Passo, agora, à dosagem da pena.

PENA – O réu é reincidente (certidão de fls. 107/109) e se encontra preso por este processo desde 29 de outubro de 2021. Assim, atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, tudo de acordo com o disposto no artigo 28, inciso I, aplico ao acusado somente a pena de advertência.

III - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) ABSOLVER o acusado PAULO VITOR RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos (RG nº 71.064.385 – IIRGD de fls. 103), da imputação de ter violado o disposto no artigo 157, §2º, incisos II e VII do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

B) CONDENÁ-LO, à pena de advertência (artigo 28, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006), por ter infringido o disposto no artigo 28 da Lei de Tóxicos.

Assim, expeça-se, de imediato, o alvará de soltura clausulado.

Solto por esta sentença, poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos Culpados” e venham os autos conclusos para a designação de data.

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

Campinas, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA